

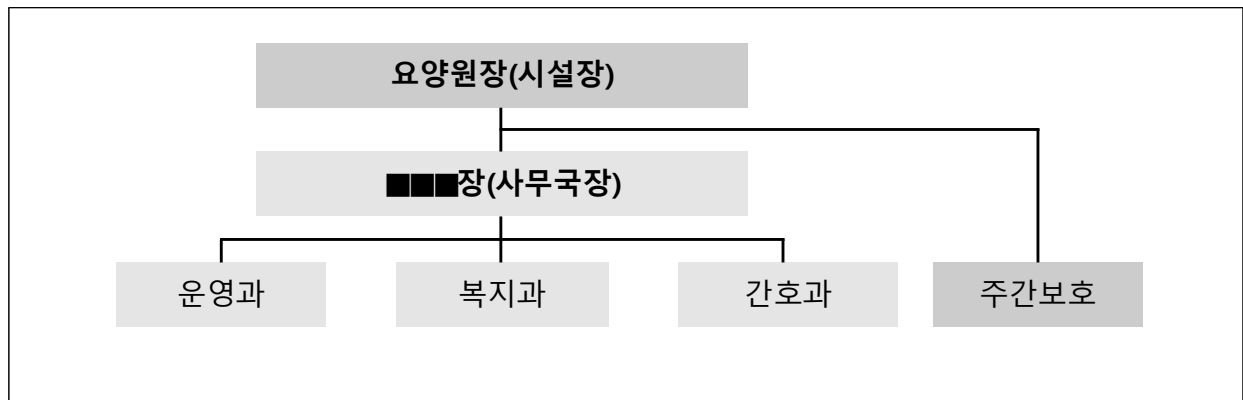
통 보

1. 제 목 : 주간보호센터 조직운영에 관한 사항
2. 관계기관 : □□○○요양원
3. 내 용

가. 업무개요

□□○○요양원은 「노인복지법」에 의한 장기요양시설로서 주간보호센터를 병설로 운영하고 있습니다.

[표1] ○○요양원 조직도



나. 관계법령 및 판단기준

「장기요양급여제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시 제6조제4항 1호에 따르면 장기요양기관 종사자는 해당기관의 장과 문서에 의한 근로계약을 체결하고 지자체에 신고한 직종으로 해당 기관에 근무하여야 한다고 정하고 있습니다.

그리고 「노인복지법 시행규칙」[별표9] 6. 재가노인복지서비스를 제공하는 시설을 사회복지시설에 병설하는 경우의 인력기준 특례 규정에 따르면, 사회복지시설의 장은 사업에 지장이 없는 범위에서 재가노인복지서비스 제공시설의 장을 겸직하여 운영할 수 있고, 간호사, 간호조무사, 물리치료사 또는 작업치료사에 한해서 겸직을 인정하고 있습니다.

[표2] 재가노인복지시설의 인력기준 (노인복지법 시행규칙 [별표 9])

구분	시설장	사회복지사	간호사 또는 간호 조무사	물리치료사 또는 작업치료사	요양 보호사	사무원	조리원	보조원 (운전사)
주·야간보호 (이용자10명 이상)	1명	1명 이상	1명 이상		이용자 7명당 1명 이상	1명 (이용자 25명이상)	1명	1명
검직가능여부	가능		가능					

한편, ●●●●부는 ‘19. 10월 「○○요양원 검무 위반소지 해소 조직운영 가이드 라인」을 통해 주간보호센터 직제, 주간보호 사무업무, 급여비용 청구업무 등 장기요양과 주간보호 구분 방안을 제시하고, 이를 참고하여 관련 기준을 준수하도록 소속 기구에 시달한 바 있습니다.

따라서 □□○○요양원은 주간보호센터 병설 운영에 따라 발생할 수 있는 검무 문제를 검토하여 대안을 마련하거나, 본사에서 시달한 가이드라인에 따라 적정 조치를 취하여 주간보호의 검직 허용 특례규정을 위반하지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□○○요양원의 조직운영 현황을 살펴본 결과, [표3]과 같이 시설 사무국장으로 신고된 ●●●장이 주간보호 문서 결재를 하고, 주간보호의 중간◇◇자 역할을 수행하는 ●●●장을 시설 전담으로 신고·운영하여

그 결과, 주간보호 검무 특례규정 위반 및 인력 기준 미준수에 따른 부당 청구 우려를 초래하였습니다.

[표3] 검무위반 해소 조직운영 가이드라인 준수 실태

구분	가이드라인	운영실태
주간보호센터 직제	원장 직속 편제 결재라인 (주간보호 담당 → ●●●장 → 원장)	주간보호업무 결재문서에 ●●●장 결재 포함되어 있음
	●●●장 중간◇◇자 역할 수행, 시설/주간 시간근무제로 변경신고·운영	●●●장 주간보호 중간◇◇ 역할 수행, 시설 시간근무제 변경 없이 운영

4. 관계기관 의견

□□○○요양원에서는 자체적으로 주간보호 직무 문제에 대해 검토하였으나 내부적으로 최종 결정되지 않아 반영하지 못하였으며, ○○요양원 전반적 인력 구조를 검토 한 근원적인 해결 방안이 필요하다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○요양원장은

- 「노인복지법 시행규칙」의 주간보호 겸직 허용 직종에 해당되지 않는 ●●●장(사무국장), ●●●장(사회복지사)의 업무분장과 인력신고 등이 관련 기준을 위반하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)